

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3337/2530

บริษัท อี . พี. แอ ล. จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์นำกระຈກเข้ามาในราชอาณาจักรและสำแดงราคาเพื่อเสียภาษีอากรตามที่ซื้อมา แต่เป็นราคาต่ำกว่าที่ระบุไว้ในบัญชีกำหนดราคาสินค้าซึ่ง จำเลยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินราคาสินค้ากระຈกที่โจทก์นำเข้ามาในครั้งก่อน ๆ เมื่อปรากฏว่าในระหว่างเวลานำเข้านั้นราคากระຈกลดลงเพราะราคาน้ำมันดิบลดลงค่าขนส่งลดลงเงินฟรังก์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่โจทก์ซื้อกระຈกมีค่าต่ำลง และบัญชีกำหนดราคาสินค้าดังกล่าวถูกยกเลิกโดยบริษัทผู้ผลิตและใช้บัญชีใหม่แทน จำเลยจึงไม่อาจใช้ราคาตามที่ระบุไว้ในบัญชีกำหนดราคาสินค้าดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มราคากระຈกและเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมจากโจทก์ได้ ราคากระຈกที่โจทก์สำแดงไว้ดังกล่าวเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามความในมาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช 2469 การเสียภาษีอากรของโจทก์ตามราคาที่โจทก์สำแดงไว้ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลและให้จำเลยคืนเงินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าการประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า 'ประเด็นในเรื่องอำนาจฟ้องและเรื่องอายุความเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางส่วนประเด็นที่ว่า การประเมินราคาสินค้าและภาษีอากรชอบหรือไม่นั้นทั้งสองฝ่ายนำสืบโต้เถียงกันโดยโจทก์นำสืบว่าได้สำแดงราคากระจกทั้ง 13 ใบขนตามราคาขายส่งเงินสดตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 ปราบฏวรายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.46 และเสียภาษีอากรโดยถูกต้องฝ่ายจำเลยนำสืบว่า โจทก์สำแดงราคากระจกทั้ง 13 ใบขนต่ำกว่าที่กำหนดในบัญชีราคาสินค้า(PRICELIST)ตามเอกสารหมาย จ.58 ซึ่งจำเลยใช้เป็นเกณฑ์ประเมินราคาสินค้า (กระจก) คิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐต่อ 1 ตารางเมตรคือกระจกที่มีความหนา 5 มม. ราคา 10.55 เหรียญสหรัฐกระจกหนา 6 มม.ราคา 12.27เหรียญสหรัฐกระจกหนา 8 มม. ราคา 17.65 เหรียญสหรัฐกระจกหนา 10 มม.ราคา 22.28 เหรียญสหรัฐและกระจกหนา 12 มม. ราคา 27.02 เหรียญสหรัฐ

สำหรับเหตุที่โจทก์สำแดงราคากระจกที่นำเข้าแตกต่างกันคือมีราคาสำแดงตามลำดับตั้งปรากฏตามใบขนเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.14 และตามบัญชีแสดงราคากระจกที่นำเข้าตามเอกสารหมาย จ.46 โดยอ้างว่าราคาน้ำมันดิบค่าขนส่งและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินฝรั่งเศสมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐนั้น นายวันชัย เอื้อสุวรรณกุลเบิกความว่าราคาน้ำมันดิบในปีพ.ศ.2523 ราคาบาเรลละประมาณ 34เหรียญสหรัฐในปีพ.ศ.2527 ราคาบาเรลละประมาณ 16 เหรียญสหรัฐถ้าคิดระ

หว่างปีพ.ศ.2523-2526 ราคาน้ำมันดิบลดประมาณร้อยละ 60 จำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธว่าน้ำมันดิบมิได้ลดราคานายสุรน บัวสรวงพยานจำเลยเบิกความแต่เพียงว่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2524 ถึง 2526 ไม่แน่ใจว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงหรือไม่ ดังนี้จึงต้องฟังว่าราคาน้ำมันดิบลดลงดังที่โจทก์นำสืบ

ส่วนค่าขนส่งนั้นเมื่อฟังว่าในระหว่างปีพ.ศ.2523-2526 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง อัตราค่าระวางก็ย่อมจะต้องลดลงเป็นธรรมดา นอกจากนั้นโจทก์ยังได้อ้างเอกสารแสดงอัตราค่าระวางที่ลดลงมาเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 15 (แผ่นที่ 4) จ.18 (แผ่นที่ 4) และ จ.23 แผ่นที่ 4 คือค่าระวางต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ในปีพ.ศ.2524 เป็นเงิน 1,978.80 เหรียญสหรัฐพ.ศ.2524 เป็นเงิน 1,552.67 เหรียญสหรัฐและสำหรับปีพ.ศ.2526 ค่าระวางต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ลดเหลือเพียง 1,204 เหรียญสหรัฐนางสาวรัตนา กสิกิจพยานจำเลยก็เบิกความยอมรับว่าได้ตรวจดูใบอินวอยซ์ปรากฏว่าค่าขนส่งลดลง แต่อ้างว่าลดลงเล็กน้อยจึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าค่าขนส่งหรือค่าระวางลดลง

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิสกับเงินเหรียญสหรัฐเมื่อคิดเทียบกับเงินบาทที่นายพรชัย เอื้อสุวรรณกุลเบิกความว่าค่าของเงินฟรังก์สวิสลดลงตั้งแต่พ.ศ.2523 1 เหรียญสหรัฐแลกได้ 4.175 ฟรังก์สวิสจนในปีพ.ศ.2526 1 เหรียญสหรัฐแลกได้ 8.25 ฟรังก์สวิสนั้น โจทก์ก็ได้อ้างบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนของทางราชการมาเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 47 ถึง 56 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิสลดลงดังที่โจทก์นำสืบเป็นที่รู้และเข้าใจกันทั่วไปว่าเมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าลดลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างไม่มีปัญหาเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในระหว่างปีพ.ศ.2523 ถึง 2526 ราคาน้ำมันดิบลดลงค่าขนส่งลดลงเงินฟรังก์ของสวิสมีค่าต่ำลงจึงเชื่อว่าราคากระจกย่อมลดลงดังที่โจทก์นำสืบนอกจากเหตุผลดัง

กล่าวโจทก์ยังอ้างโทรพิมพ์ซึ่งโจทก์และบริษัทผู้ผลิตในฝรั่งเศสใช้ติดต่อสอบถามราคาและสั่งซื้อมาประกอบเป็นหลักฐานดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 28 ถึง 45 สำหรับหลักฐานของฝ่ายจำเลยที่แสดงว่าโจทก์สำแดงราคาในใบขนทั้ง 13 ฉบับต่ำกว่าความเป็นจริงก็โดยอาศัยบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 58 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 58 บริษัทผู้ผลิตจัดทำสำหรับกระจกในเดือนตุลาคม 2523 แต่กระจกที่โจทก์นำเข้ามานี้นำเข้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2524 ถึงธันวาคม 2526 อันเป็นเวลาห่างกันประมาณ 1-3 ปีราคาย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่านั้นบัญชีราคาสินค้า (กระจก) ตามเอกสารหมายเลข 58 ซึ่งเป็นของบริษัทกลาเซคโคนั้นโจทก์ก็ได้อ้างหนังสือของบริษัทกลาเซคโคมาเป็นหลักฐานว่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับเดือนธันวาคม 2524 อันเป็นบัญชีราคาสินค้าภายหลังเอกสารหมายเลข 58 ถูกยกเลิกแล้วจึงแสดงอยู่ในตัวว่าบัญชีราคาสินค้า (กระจก) ของบริษัทกลาเซคโคสำหรับเดือนตุลาคม 2523 ตามเอกสารหมายเลข 58 ได้ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 59 นอกจากบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข 58 แล้วข้ออ้างของจำเลยก็มีแต่เพียงว่าทางกรมศุลกากรไม่ค่อยจะเชื่อถือหลักฐานทางโทรพิมพ์เพราะเกรงว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะสมคบกันตั้งราคา ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวจะนำมาใช้ในทุกกรณีหาได้ไม่ด้วยเหตุผลดังวินิจฉัยมาข้อเท็จจริงฟังได้ว่าราคากระจกในใบขนทั้ง 13 ฉบับตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 14 ได้สำแดงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาขายส่งเงินสดตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2509 และโจทก์ได้ชำระภาษีอากรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วการที่เจ้าหน้าที่งานของจำเลยทำการประเมินภาษีอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลสำหรับสินค้ากระจกทั้ง 10 ใบขนตามเอกสารหมายเลข 2 ถึง 14 และให้จำเลยคืน

เงินจำนวน 955,005.69 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือน (หรือ 7.5 ต่อปี) นับแต่วันที่ได้ชำระอากรหรือวางเงินประกันตามมาตรา 112 จัตวาแห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 9,500 บาท'.

(ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทรผ่อง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>